

1501209-02.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501209-02.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501209-02.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO LIMA DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

PAULO SÉRGIO LIMA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 112 (cento e doze) porções de cocaína, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 94,00 (noventa e quatro reais) em dinheiro, oriunda do comércio ilícito.

Ainda porque, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, PAULO SÉRGIO LIMA DE PAULA, qualificado nos autos, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Adriano Zanchett e João Carlos Siqueira para determiná-los a omitir ato de ofício, qual seja, prender o acusado em flagrante e o conduzir à autoridade policial.

Recebida a denúncia (fls. 78/80), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 93.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar do acusado (fls. 95).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº CG6780-1/2022 (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 16/18), bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico, positivo para cocaína (fls. 85/87).

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão judicial do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado optou pelo silêncio (fls. 08).

Ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do delito de tráfico de drogas, aduzindo que é usuário de cocaína e, no dia dos fatos, trabalhava vendendo drogas para sustentar seu vício. Disse que estava sob efeito de álcool e droga, quando foi preso em poder das porções de cocaína e de valores provenientes de vendas já realizadas. Atestou que, como estava sob efeito de álcool e droga, não se recorda de ter oferecido dinheiro aos policiais para não ser preso, o que, todavia, não nega que tenha ocorrido.

Como dito, a confissão judicial do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A testemunha João Carlos, policial militar, em depoimento judicial, contou que, no dia dos fatos, em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado correndo, razão pela qual resolveram efetuar a abordagem, oportunidade em que localizaram as porções de drogas em poder dele, além de quantia inferior a cem reais em dinheiro. Relatou que, indagado, o acusado confessou a prática do crime e ofereceu dinheiro para não ser preso.

A testemunha Adriano, policial militar, em juízo, corroborou integralmente o alegado por seu parceiro, nada acrescentando de relevante ao conjunto probatório. Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos das testemunhas comuns, pois que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial e com a própria confissão judicial do acusado.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que localizaram a droga e valores apreendidos em poder do acusado, em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Assim, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Dessa forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, além da própria confissão judicial do acusado, e da apreensão da droga e dos valores provenientes do comércio ilícito.

Não bastasse, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de drogas informalmente aos policiais responsáveis pela sua prisão, e, ainda, em juízo, o que torna a autoria certa.

Até porque, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que as porções da droga apreendida não seriam de sua propriedade ou que não se referissem ao comércio ilícito, limitando-se a defesa a alegar que as imagens das câmeras corporais dos policiais militares não foram juntadas aos autos, sem fazer qualquer requerimento para que fossem providenciadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

Com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Todavia, o acusado não preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no

artigo 33, parágrafo 4º, da referida lei, não se aplicando a causa de diminuição de pena, em razão dos maus antecedentes e da comprovada reincidência específica, à vista da certidão e folha de antecedentes de fls. 38/46.

Por sua vez, deve-se reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da confissão judicial, além de não ter o acusado comprovado a origem do dinheiro apreendido, é firme o suficiente para se concluir que ele era oriundo do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.

Da mesma forma, comprovada a prática do delito de corrupção ativa, uma vez que o acusado ofereceu vantagem indevida, consistente em dinheiro, aos policiais militares para os determinar a omitir ato de ofício, qual seja, a prisão em flagrante delito, o que foi confirmado pela prova oral em juízo, o que caracteriza, portanto, o delito previsto no artigo 333 do Código Penal.

Constata-se que os crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa acima definidos foram praticados em concurso material de infrações, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, "caput", desta lei, considerando os maus antecedentes do acusado, à vista de condenação definitiva anterior pela prática do mesmo delito sem força para caracterizar a reincidência (processo nº 0003689-92.2012.8.26.0564 – pena cumprida ou extinta em 26/05/2014 – fls. 38, confirmado o trânsito em julgado definitivo em pesquisa no site do TJSP), bem como sua personalidade desregrada, eis que os delitos ora em julgamento foram praticados durante cumprimento de pena por tráfico de drogas em meio aberto (processo de execução nº 0008367-31.2016.8.26.0041 – audiência admonitória em 15/08/2021 - fls. 38/39), fixo-lhe a pena-base 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, caracterizada a reincidência e levando-se em conta que essa circunstância é preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal, considerando se tratar de condenação pela prática do mesmo delito (processo nº 0024115-23.2015.8.26.0564 – fls. 39), aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique.

Vale consignar que, ao contrário do que sustentou a defesa, o reconhecimento a reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, como já exposto acima, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Mesmo porque, além da reincidência, o acusado ostenta maus antecedentes, o que também inviabiliza a aplicação do redutor.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES" (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 333 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do acusado, à vista de condenação definitiva anterior sem força para caracterizar a reincidência (processo nº 0003689-92.2012.8.26.0564 – pena cumprida ou extinta em 26/05/2014 – fls. 38, confirmado o trânsito em julgado definitivo em pesquisa no site do TJSP),

bem como sua personalidade desregrada, eis que os delitos ora em julgamento foram praticados durante cumprimento de pena por tráfico de drogas em meio aberto (processo de execução nº 0008367-31.2016.8.26.0041 - audiência admonitória em 15/08/2021 - fls. 38/39), fixo-lhe a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (processo nº 0024115-23.2015.8.26.0564 - fls. 39), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, a gravidade dos delitos praticados, um deles equiparado a hediondo, bem como a personalidade, os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, ainda mais quando praticados os delitos durante cumprimento de pena em meio aberto.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar PAULO SÉRGIO LIMA DE PAULA, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incurso artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Declaro perdidos os valores apreendidos em poder do acusado, que deverão ser destinados na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Estando o acusado preso provisoriamente, inaplicável o disposto no artigo 59 da Lei nº 11.343/06. Por tal razão, e ainda considerando a gravidade dos delitos, a hediondez do tráfico de drogas, bem como sua personalidade desregrada, os maus antecedentes, a reincidência específica e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu no presente caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se ainda necessário, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração da droga apreendida, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA